

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086555-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: DANIELY PEDRO DA SILVA E OUTRO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTROS

MEDIDA DE URGÊNCIA - SAÚDE - FORNECIMENTO DE ÓLEO CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE TEA - MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS - IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O ESTADO A CUSTEAR OU FORNECER TRATAMENTO DE NATUREZA EXPERIMENTAL - TEMA 500 STF - INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO -RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de medida cautelar interposto pela parte autora, a fim de MANTER a decisão impugnada. Sem condenação em custas e honorários, por se tratar de simples incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes e o Ministério Público Federal. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5086555-23.2024.4.02.5101

510015044707 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086555-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: DANIELY PEDRO DA SILVA E OUTRO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juízo da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5064849-81.2024.4.02.5101 (Ev. 39), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, objetivando que os réus sejam compelidos solidariamente a fornecerem o insumo Óleo Canabidiol, conforme prescrição médica, pelo tempo que for necessário.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o medicamento neuroléptico (Neuleptil) não foi eficaz e que não tem condições financeiras de arcar com o custeio do tratamento, obtendo boa resposta com o uso do Canabidiol. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com posterior provimento para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.

Decisão de Ev. 3 nega a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pela União e pelo Estado do Rio de Janeiro.

Parecer do Ministério Público Federal no Ev. 37 dos autos originários, em que pugna pelo regular processamento do feito.

É o relato do necessário.

VOTO

A Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, do que decorre, em princípio, uma solidariedade entre os entes federativos, no que diz respeito à sua prestação. Esse regime de responsabilidade solidária instituído pela

Constituição inclui, porque indissociável do dever constitucional de todos os entes federativos de assegurar o direito fundamental à saúde, o fornecimento gratuito de medicamentos às pessoas que não tenham condições financeiras para custear sua aquisição.

Inicialmente, parece-me que, uma vez constatada a necessidade de um tratamento médico para uma pessoa que não tenha condições de custeá-lo, em princípio se impõe ao Estado, em regime de solidariedade entre os entes federativos das três esferas, uma atuação positiva, no sentido de propiciar o tratamento exigido para a preservação de sua saúde, não havendo, neste tocante, margem de discricionariedade para o administrador, senão vinculação que decorre do art. 196 da Constituição Federal.

Embora haja um dever solidário dos entes federados em prover uma assistência integral à saúde, tal qual exposto anteriormente, não se ignora que uma mesma doença possa ser tratada de diversas formas e com diferentes medicamentos, sendo a definição do tratamento adequado a cada caso uma questão de ordem médica e não propriamente de ordem jurídica. Assim, a escolha da alternativa terapêutica adequada a cada doença, quando seu tratamento é feito pelo Sistema Único de Saúde, cabe em princípio ao corpo médico do sistema único de saúde, tal qual estruturado na legislação, devendo tais escolhas ser em princípio prestigiadas pelo Poder Judiciário, na medida em que embasadas em estudos técnicos na área de medicina.

No entanto, embora a escolha do administrador, com base em estudos técnicos, deva ser em princípio prestigiada, não está o Judiciário a ela absolutamente adstrito ou impedido de atuar supletivamente, caso haja nos autos indicativo de que a terapêutica oferecida não tem se mostrado adequada ou suficiente, havendo outras alternativas disponíveis. Entender de modo contrário seria retirar do Poder Judiciário a atribuição de tutelar os direitos fundamentais, em flagrante violação à Constituição.

É de salientar que, no tocante à possibilidade de fornecimento de medicamentos não constantes de listas do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Recurso Especial 1.657.156, vinculado ao tema repetitivo 106, firmou a seguinte tese:

"4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".

Da documentação acostada nos autos originários, em especial, de Ev. 1.2, fl. 20, emitida por neuropediatra assistente, extrai-se que o recorrente apresenta quadro de transtorno do espectro autista, com história de atraso da aquisição da linguagem, dificuldade de interação social e comportamentos restritivos e estereotipados. Utilizou o medicamento neuroléptico (Neuleptil), sem melhora significativa do neurodesenvolvimento comportamental. Assim, foi prescrito tratamento com Óleo Canabidiol Mantecorp Farmasa (23,75mg/mL).

Conforme parecer do NAT, de Ev. 31 dos autos originários, o "Canabidiol Mantecorp Farmasa 23,75 mg/mL" possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Porém, não foi registrado como medicamento, Canabidiol com indicação para o quadro clínico apresentado pelo Autor. Além disso, "não foi possível formular recomendação sobre o uso de canabidiol no tratamento do comportamento agressivo no TEA."

Outrossim, o STF, no RE 657718/MG, Tema 500 da repercussão geral, estabeleceu que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três

requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020)

(Sem grifos no original)

No caso em análise, não há evidências científicas robustas de que o fármaco pleiteado encontra-se indicado ao quadro clínico da parte autora, tratando-se, portanto, de tratamento de natureza experimental, conforme destacado no parecer supramencionado.

Verifica-se, portanto, que os requisitos cumulativos para fornecimento de medicamento não constante de listas do SUS não foram preenchidos.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso de medida cautelar interposto pela parte autora, a fim de MANTER a decisão impugnada. Sem condenação em custas e honorários, por se tratar de simples incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes e o Ministério Público Federal. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.